

1501368-48.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa
Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUCAS DE OLIVEIRA SOARES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Lucas de Oliveira Soares, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 26 de maio de 2022, por volta das 16:05h, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501368-48.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501368-48.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUCAS DE OLIVEIRA SOARES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Lucas de Oliveira Soares, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 26 de maio de 2022, por volta das 16:05h, na Rua Jaguaquara, 96, Presidente Dutra, em Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, cocaína, dividida em 33 porções individuais, com peso líquido total de 13,8 gramas e maconha, dividida em 14 porções individuais, com peso líquido total de 23,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o acusado guardou parte das drogas próximo ao local dos fatos e o restante trazia consigo com a finalidade de praticar a traficância. Policiais militares em patrulhamento na região conhecida pelo tráfico de entorpecentes avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como Alef, e o acusado que, ao notar a presença da viatura, jogou seu telefone celular embaixo de um carro estacionado, ensejando a abordagem. Em busca pessoal, constataram que o réu trazia 11 porções de cocaína, além de R\$110,00 em espécie. Indagado, o acusado confessou a traficância e apontou o local em que estava guardado o restante das drogas, onde foram localizados 22 invólucros de cocaína, 14 porções de maconha e R\$4,00, em espécie. Em seguida, junto ao celular dispensado, os policiais militares encontraram a quantia de R\$565,00. Ainda, Alef, que estava no local no momento da abordagem, trazia uma porção de maconha adquirida com o denunciado.

O acusado foi notificado (fl. 71), apresentou defesa prévia (fl. 74) e a denúncia foi recebida em 1º de setembro de 2022 (fls. 103/104). Durante a instrução, duas

peças foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 10/11), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 117/119).

Os policiais militares contaram no procedimento inquisitivo (fls. 4/5;9) e em Juízo que, em patrulhamento pelo local, avistaram um indivíduo e o acusado que, ao notar a viatura policial, jogou um aparelho de celular debaixo de um carro, ensejando a abordagem. Informaram que, em busca pessoal, encontraram com o réu 11 porções de cocaína e R\$104,00 em cédulas e R\$6,00, em moedas. Disseram que, indagado informalmente, o acusado afirmou que exercia a traficância e apontou o local em que guardava mais entorpecentes, onde foram localizadas 22 porções de cocaína e 14 de maconha, além de R\$4,00. Acrescentaram que com o aparelho de telefone jogado debaixo do veículo localizaram R\$565,00. Disseram que com Alef, indivíduo que estava ao lado do réu no momento da abordagem, estava uma porção de cocaína e a quantia de R\$40,00. Contaram que, indagado, Alef. informou ter acabado de adquirir o entorpecente com o denunciado.

Alef, na delegacia (fl. 6), disse que comprou uma porção de cocaína do réu. Extrajudicialmente (fl. 07) e durante a audiência, o acusado optou pelo silêncio. O acusado foi preso em flagrante, na posse de drogas, conforme disseram os servidores. A outra testemunha, perante a autoridade policial, contou que havia adquirido uma porção junto ao denunciado. Os policiais não conheciam o réu, tampouco Alef. Logo, não há como crer que os três se juntaram com o propósito de incriminar gratuitamente um inocente.

Em poder do denunciado havia considerável quantidade de drogas e dinheiro, o que corrobora o entendimento de que as substâncias ilícitas eram destinadas ao consumo de terceiros. O réu não se disse usuário, e mesmo que fosse é certo que não teria condições de consumir tudo aquilo que foi apreendido.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica do agente.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário, não ostenta maus antecedentes (certidão fls. 38/39) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de mais de uma espécie de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade razoável (33 porções). Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

No caso, tendo em vista a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, razoável a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Lucas de Oliveira Soares à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada gratuidade. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam,

de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados. Já foi autorizada a incineração das drogas (fl. 42). O dinheiro apreendido (fls. 10/11), será repassado ao FUNAD. O celular, caso não seja reclamado dentro do prazo previsto no art. 123 do CPP, poderá ser vendido em leilão. P.R.I.C.Guarulhos, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA